

1501381-83.2022.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... a notícia de envolvimento do réu em crime de roubo e tráfico, sendo certo que visto se desfazendo de sacola ao notar a presença dos agentes do estado.

Além disso, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501381-83.2022.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501381-83.2022.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IZAAC DOS SANTOS MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de IZAAC DOS SANTOS MARTINS, já qualificado, como incurso no crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação, fls.100

Defesa Preliminar às fls.113/119;

Recebimento da denúncia às fls.126/127.

Citação às fls.146.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

As partes debateram. Ministério Público pediu a condenação. Defesa, por sua vez,

pediu absolvição por carência de provas e outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido é procedente.

Materialidade demonstrada pelo auto de exibição de fls.14 e laudo pericial de fls.79/81

Autoria é certa.

Com efeito, interrogado o réu Izaac dos Santos Martins, já qualificado, negou a autoria delitiva. Afirma ser usuário e ter sido abordado em posse de apenas 2 porções de cocaína. Acerca do restante das drogas, alega ter sido "forjado" pelos policiais por ter passagens anteriores.

A negativa de autoria está isolada e é frontalmente confrontada pelos testemunhos dos policiais militares.

Nesse diapasão, os agentes estatais, em uníssono e de maneira firme, relatam que tiveram ciência de notícia do envolvimento do réu em crime de roubo cometido em Conchal (comarca vizinha) e por tráfico em Araras, razão pela qual passaram a patrulhar e lograram encontrar o denunciado. O acusado trazia consigo uma sacola, mas, ao notar a chegada da viatura policial, ingressou num bar e dela se desfez, soltando-a ao solo. Ato contínuo, foi abordado. Em revista pessoal, localizaram dois "pinos". Na sacola dispensada pelo réu, encontraram mais drogas de três tipos e em quantidade considerável.

São as provas. A condenação é de rigor.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido:

"Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade." (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

No mesmo sentido, André Estefam ensina que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São

Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55), de forma que o ônus de prova tendente a desqualificar o testemunho do agente é da Defesa, que deverá trazer elementos concretos a desmerecer o testemunho prestado pelo agente estatal.

Assim sendo, deveria a Defesa demonstrar ou, ao menos, trazer dúvida sobre eventual parcialidade dos testemunhos dos agentes estatais.

De fato, "A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156 ...). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais (...)" (Curso de Processo Penal, 20a. Edição, ed. Saraiva, 2013, CAPEZ, Fernando, p. 410).

Entretanto, importante ressaltar que "a prova da acusação há de ser plena e convincente, enquanto que para o acusado basta a dúvida, já que tem por si a presunção de inocência." (BARAUNA, José Roberto. Lições de Processo Penal, 2a. Edição, editora José Bushatsky. São Paulo, 1979, p. 1255).

Efetivamente, "o acusado deve apenas atuar no sentido de apresentar dúvida razoável no espírito do julgador". (DEZEM, Guilherme Madeira, Curso de Processo Penal, 2a. Edição. São Paulo, editora Revista dos Tribunais, 2016; p. 472).

Ademais, os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Refuto eventual alegação de nulidade na conduta dos policiais militares, eis que existente justa causa para realização de abordagem e revista pessoal, ante a notícia de envolvimento do réu em crime de roubo e tráfico, sendo certo que visto se desfazendo de sacola ao notar a presença dos agentes do estado.

Além disso, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

A destinação dos entorpecentes ao tráfico está evidenciada pela quantidade, diversidade (fls.14 - 49 porções de cocaína, 30 de maconha e 46 de crack), bem como pela prévia existência de delação apontando o réu como traficante.

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

De fato, tratando-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado - que, segundo o Professor Damásio de Jesus, "são crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades da ação" - o delito estará consumado com a prática de um ou mais de um dos verbos nucleares, (Direito Penal, 10. Volume, Parte Geral, 6a. Edição, editora Saraiva, 1980, p. 200).

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denner de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

A condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nada existe a considerar nas duas etapas iniciais de fixação da reprimenda.

Na derradeira, possível a redução com base no §4º, do art. 33, por ser o réu primário.

Lembre-se que natureza, quantidade e diversidade das drogas, por si só, não impedem a aplicação do redutor. Nesse sentido:

"(...) Ainda que se considerasse válida aludida argumentação, trata-se de afronta direta ao entendimento que vem se consolidando nas Cortes Superiores, no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não se presta para evidenciar dedicação e, pois, não configura elemento apto a, de forma isolada, afastar o privilégio (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1501999-67.2018.8.26.0038; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

"(...) a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si só, o afastamento da referida minorante ou a modulação da fração de diminuição, nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 699.676/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/11/2021).

"Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição

de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria do paciente com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada" (HC nº 19876, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 23/11/2020)

" (...) Nesse aspecto, em que pese o respeito aos argumentos do douto Promotor de Justiça recorrente, fica mantida a incidência da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu é primário, não possui antecedente desabonador e não há nos autos prova segura de que integrasse organização criminosa ou que se dedicasse a atividades criminosas, a isso se somando que a quantidade de entorpecente apreendido - 0,8g de maconha e total de 59,1g de cocaína, como se verifica no laudo de exame toxicológico (fls. 98/100)-, não pode ser considerada assim tão expressiva a ponto de impedir a aplicação do benefício em tela, tendo se revelado adequado o índice de diminuição aplicado. O regime prisional foi o mais brando possível e correta a substituição da pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e dez dias-multa, no piso mínimo. (...)". (TJSP, 1ª. Câmara Criminal, Apelação Criminal 0003456-43.2020.8.26.0038; da Vara Criminal da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Mário Devienne Ferraz; Julgamento: 02/06/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

Podem tais circunstancias, todavia, influenciar no quanto de redução. Nesse sentido:

"A jurisprudência deste Tribunal Superior, firmou-se no sentido de que, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o Magistrado deve levar em consideração a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06). No caso dos autos, não se mostra desarrazoada a aplicação do quantum de redução no patamar de 1/2, tendo em vista a quantidade da droga apreendida e as circunstâncias do delito" (STJ, HC 456110/SP, 5ª. Turma, de relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgamento em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Ressalte-se, por fim, que ser o réu conhecido dos meios policiais não causa impeditiva de tal benesse legal, ex vi:

"(...) 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido." (STF, 2a. Turma, HC 203235 AgR / SP, de relatoria do Min. Edson Fachin, em 22/08/2021)

Pois bem. Calcado na diversidade e quantidade das drogas apreendidas, reduz a pena em pela metade.

O regime inicial poderá ser o aberto, considerando-se o lapso de prisão provisória.

Possível a substituição, adiante realizada (Tema 600, do STJ).

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR o réu IZAAC DOS SANTOS

MARTINS, já qualificado, como incurso no crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em prol de entidade assistencial, mediante depósito judicial, e prestação de serviço à comunidade, a ser especificada em oportuno instante.

Custas em 100 UFESPs pelo condenado.

Determino o perdimento do numerário apreendido, bem como a destruição das drogas.

Providencie-se o necessário, inclusive certidão de honorários. Anotem-se.
Comuniquem-se.

PRIC.

Araras, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA